

的价格分别卖给陈某、贺某等人。陈某、贺某分三次将收购的112只野生猕猴运至宜宾市交给江某，江某根据王某某的安排将猕猴运至某公司。其间，王某某派人将34万元现金交付给陈某。2021年1月31日，陈某、贺某、陈某1欲将收购的46只野生猕猴运至宜宾市交给被告人江某，行驶至雅康高速公路某出站口时被公安机关抓获。现场查获的46只猕猴被送到某生物科技公司寄养，其间死亡14只。经某林业司法鉴定中心鉴定，案涉物种为：猕猴，隶属于灵长目、猴科、猕猴属，为国家二级重点保护野生动物，其物种整体价值为人民币10000元/只。鉴定意见载明：“将涉案猕猴分为三个部分：下落不明(难以分辨和追回，即第1批、第2批和第3批，共112只猕猴)；死亡部分共14只；存活部分：共32只……下落不明和死亡部分的猕猴，永久灭失了生态价值，应计算寄养期间的饲养和救助救治费用、死体保存费用及动物无害化处置的费用……存活的猕猴，建议通过合理饲养、创伤心理恢复、健康评估、检验检疫、种群结构评估以及野化训练，选择合适的放生地点放归自然……下落不明112只的生态服务和生物多样性损失为1120000元；死亡14只的生态服务和生物多样性损失为140000元、饲养救治费为49434.75元、死体保存费为49434.75元、无害化处置费2100元；存活32只的放归实施费992000元、饲养救治费402744元、放归恢复方案费35000元，以上合计2750180.75元……”

人民法院审理期间，某林业司法鉴定中心出具了《涉案猕猴存活部分的放归恢复方案》，对存活猕猴的野化放归提出了具体建议和专业要求，有专门知识的人出庭发表专家意见，四川省林业和草原局对放归恢复方案的合法性、合理性和可行性进行了评估。

【案件焦点】

1. 王某某等13人非法猎捕、收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒

危野生动物如何定罪；2. 破坏野生动物资源案件中野化放归恢复性措施如何适用法律规定。

【法院裁判要旨】

成都铁路运输中级法院经审理认为：被告人王某某等13人的行为侵犯国家对野生动物资源的保护与管理制度，触犯刑律，构成危害珍贵、濒危野生动物罪；附带民事公益诉讼被告王某某等13人危害珍贵、濒危野生动物的行为，不仅破坏了国家野生动物资源，造成野生动物种群数量减少，还破坏生态链条，对生态系统造成难以恢复的破坏，除应负相应刑事责任外，还应对因野生动物减少造成的生态破坏承担修复责任，对野生动物资源损失承担民事赔偿责任。

成都铁路运输中级法院判决如下：

一、被告人王某某等13人犯危害珍贵、濒危野生动物罪，判处有期徒刑八年至一年六个月不等，并处罚金人民币101.5万元；

二、扣押在案的46只野生动物按照司法鉴定意见予以处理；扣押财物、追缴违法所得；

三、被告人王某某、江某自刑罚执行完毕之日或者假释之日起五年内不得从事与野生动物相关的一切利用性活动；

四、公益诉讼被告王某某、江某、贺某、陈某于本判决生效之日起十日内连带赔偿生态服务和生物多样性损失1260000元、饲养救治费452178.75元、死体保存费8902元、无害化处理费2100元、对32只存活的猕猴进行放归实施方案产生的放归实施费992000元、放归恢复方案费35000元、惩罚性赔偿630000元、鉴定费15000元，共计3395180.75元；

五、公益诉讼被告杨某和次某在1395000元范围内、公益诉讼被告方某在1015000元范围内、公益诉讼被告杨某在1025000元范围内、公益诉讼被告王某在2475180.75元范围内、公益诉讼被告蔡某在2445180.75元范围内、公益诉讼被告陈某1、吴某和华某在2275180.75元范围内对公益诉讼被告王某某、江某、贺某、陈某的上述赔偿义务承担连带赔偿责任。

一审宣判后，被告人陈某、王某某、江某、方某、陈某1提出上诉。

四川省高级人民法院经审理认为：上诉人（一审被告人）陈某、王某某、江某、方某、陈某1，一审被告人贺某、次某、杨某、杨某1、蔡某、王某、吴某、华某非法猎捕、收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物，其行为均已构成危害珍贵、濒危野生动物罪。本案系共同犯罪，在王某某、江某的犯罪行为中，王某某系主犯，江某系从犯；在陈某、贺某、陈某1的犯罪行为中，陈某、贺某系主犯，陈某1系从犯；在次某、杨某、杨某1的犯罪行为中，次某、杨某系主犯，杨某1系从犯；对江某、陈某1、杨某应从轻或减轻处罚。陈某、陈某1曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的故意犯罪，系累犯，应从重处罚。王某某、蔡某、王某、吴某、华某经侦查机关传唤到案后如实供述自己的主要犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚。王某某、陈某、贺某、次某、杨某、杨某1、王某、蔡某、吴某、华某自愿如实供述自己的主要犯罪事实，并签订认罪认罚具结书，可以从宽处理。王某某、江某利用职业便利实施犯罪，依法可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要，禁止其自刑罚执行完毕之日或者假释之日起从事相关职业。原判认定事实和适用法律正确，审判程序合法，量刑适当。江某对附带民事公益诉讼部分的上诉请求不能成立，不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案有效解决了涉案陆生野生动物的处置问题，丰富了破坏野生动物资源案件中被告的责任承担方式，探索形成了根据涉案野生动物的不同情况判令被告承担不同修复责任的裁判规则，将存活的野生动物野化训练后放归自然，贯彻“还自然以自在、还生命以生机”理念，将死亡和不能追回的野生动物认定造成永久性生态功能损失，明确野生动物保护案件中“从业禁止”的适用条件，对法院审理类似案件具有一定的指导价值。

一、涉案野生动物不同处置方式的正当性

涉案野生动物的处置方式尚无明确的法律规定，一般裁判规则是将涉案野

生动物视为涉案财物，判令办案机关处置，但《中华人民共和国野生动物保护法》《公安机关涉案财物管理若干规定》等并未规定人民法院判决后的野生动物处置方式，导致实践操作方式不一，生态环境得不到有效保障，更是容易产生司法治理困境。且野生动物不同于一般的涉案财物，存在活体、死体或者并未扣押在案等不同现状情况，根据环境要素的不同修复需求，处置方式也应体现合理的差异化，为推进建设人与自然和谐共生的现代化提供司法智慧和力量。

二、野化放归生态修复模式的内涵及具体适用

野生动物由于原生环境、基因序列、血缘关系以及健康状况、生存能力等因素，若未对其健康状况、生存能力、放生地物种情况进行评估直接放生野外，可能导致放归地野生动物群落和生态平衡受到破坏，或是将野生动物直接移交动物收容救助中心后未对其健康状况等予以跟踪监测等不利于野生动物保护的问题。野化放归，通过科学的方式将人工繁育、受伤后救护的野生动物放到适合其生存的野外状态，旨在保护、拯救野生动物，是现有涉案野生动物生态修复模式下判决履行方式的创新。

野化放归是一项复杂且专业的过程，在司法适用上，首先，要确保野化放归方案的科学性，充分听取专家和林草局等有关行政主管部门意见，结合涉案野生猕猴的生存现状，确定可操作的科学的野化放归方案。其次，要在判决中明确放归方案及其费用夯实野化放归方案的执行依据，确保生态恢复“看得见、能实现”，并通过专款专用、多重监管、行刑衔接等方式确保野化放归方案的有效性。要结合放归猕猴种群的特点和生活习性，选择合适的野化驯养基地，有针对性地进行野化训练，通过多种项目评估确保猕猴具备较强的野外生存能力后才能放归。放归后还要长期跟踪监测，人民法院为确保野化放归方案的有效实施，可邀请行政部门参与指导执行，共同验收涉案猕猴野化放归结果，为恢复执行效果提供监管保障。

三、死亡和因混同而不能追回的野生动物具体生态损失认定

对于因与人工繁育猕猴混同而难以鉴定的猕猴，因已经脱离了自然生态环境和系统，不能回归原生环境，破坏了自然生态系统的完整性、原真性，判决